

Nr. 97 Niederschrift des Ministerialrats Winzerling über eine Besprechung zur Finanzierung der Aufrüstung und zur Frage der Beibehaltung oder Auflösung des Mitprüfungsausschusses am 12. April 1933 im Reichsfinanzministerium

NL Saemisch, Nr. 135, Bl. 37–43

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

An der Besprechung nahmen teil von seiten des Reichswehrministeriums: Reichswehrminister General von Blomberg, Oberst Fromm, Chef des Wehramts; von seiten des Reichsfinanzministeriums: Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk, Staatssekretär Reinhardt, Ministerialdirektor Dr. Olscher; von seiten des Rechnungshofs: der Präsident, Staatsminister Dr. h. c. Saemisch, Rechnungshofdirektor Stengel; außerdem einige andere Herren des Reichswehrministeriums und des Reichsfinanzministeriums. Das Reichswehrministerium, Marineleitung, war nicht vertreten.

Der Reichswehrminister trug den von dem Reichskanzler und dem Reichswehrminister unterschriebenen Kabinettsbeschluß¹⁾ vor, durch den ihm vollkommene Bewegungsfreiheit hinsichtlich des Umbaues des Heeres bewilligt wird. Hiernach kann er im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel alle Maßnahmen ergreifen, die er für die Zwecke des Umbaues des Heeres für notwendig hält, auch unter Verletzung der diesen Maßnahmen entgegenstehenden gesetzlichen Vorschriften. Er hat allerdings die Verpflichtung, diese Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen dadurch zu heilen, daß er nach einer gewissen Zeit diese Verstöße zur Kenntnis des Reichsfinanzministers oder des sonst zuständigen Reichsministers mit dem Antrage bringt, eine Änderung oder Aufhebung der entgegenstehenden gesetzlichen Vorschriften durch neue gesetzliche Vorschriften herbeizuführen. Diese vollkommene Freiheit sei, so führte der Reichswehrminister aus, um deswillen notwendig, weil ein fester Plan für den Umbau des Heeres nicht auf gestellt werden könne und je nach der außenpolitischen Lage mehr oder weniger rasche und umfassende Maßnahmen durchgeführt werden müßten. Bei dieser Sachlage sei der Mitprüfungsausschuß²⁾, der bisher schon bei der Aufstellung des Planes für die geheimen Ausgaben mitgewirkt habe, überflüssig; auch sei es praktisch gar nicht möglich, die Anordnungen, die aus der Augenblickslage heraus getroffen werden müßten, in diesem Ausschuß im voraus zu erörtern. Deshalb sei der Mitprüfungsausschuß in Wegfall gekommen.

Sichergestellt sei auch in Zukunft einmal die Tarnung der geheimen Ausgaben, ferner eine planmäßige Kontrolle dessen, was ausgeführt worden sei, und insbesondere eine genaue Rechnungsprüfung. Soweit das Buchungsschema nicht ausreiche, würden ergänzende Spalten und Positionen ausgeworfen werden, damit die Klarheit sichergestellt sei. In einer Schlußbestimmung des eingangs genannten Reichskabinettsbeschlusses steht, daß die Prüfung nur von höheren Beamten des Rechnungshofs vorgenommen werden dürfe und daß mittlere und untere Beamte nicht hinzugezogen werden dürften.

Staatsminister Dr. Saemisch führte aus, wie der Kabinettsbeschluß, durch den der Mitprüfungsausschuß eingesetzt worden sei³⁾, entstanden sei und erklärte die tiefere Bedeutung dieses Kabi-

1) Die „Entschließung“ des Reichskabinetts vom 4. 4. 33 (Dok. Nr. 87).

2) Über Zusammensetzung und Aufgaben dieses Ausschusses vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 90.

3) Vgl. Anm. 4.

nettsbeschlusses. Diese habe darin bestanden, die Verstöße möglichst von vornherein zu verhindern, weil es nicht angängig gewesen sei, Bemerkungen aufzustellen, wozu der Rechnungshof an sich nach den gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sei. Wenn man hinsichtlich der sachlichen Ausgaben im großen und ganzen in der Vergangenheit keine Einwendungen zu machen gehabt habe, so seien doch hinsichtlich der persönlichen Ausgaben – Abfindung von Vertragsangestellten, Wartegeldempfängern usw. – von vornherein Regelungen getroffen worden, die spätere Beanstandungen hinfällig gemacht hätten.

Der Reichswehrminister wies darauf hin, daß der seinerzeitige Kabinettsbeschluß weniger aus außenpolitischen als aus innenpolitischen Gründen gefaßt worden sei⁴⁾. Diese innenpolitischen Gründe seien vollständig weggefallen. Außerdem sei durch die Tätigkeit des Mitprüfungsausschusses, die er als nutzbringend anerkenne, Ordnung in die Sache gebracht worden, so daß der Mitprüfungsausschuß nunmehr entbehrt werden könne. Es sei ihm allerdings auch mitgeteilt worden, daß daneben hin und wieder unerfreuliche, zeitraubende Diskussionen der Referenten stattgefunden hätten. Derartige Erörterungen seien zeitlich und kräftemäßig nicht mehr möglich. Oberst Fromm bestätigte diese Ausführungen und sagte, daß „wochenlang törichte Quatschereien mit den Vertretern des Reichsfinanzministeriums und des Rechnungshofs hätten gepflogen werden müssen wegen eines Verwaltungsoberinspektors“.

Staatsminister Dr. Saemisch nahm die Beamten des Rechnungshofs gegen diese Kritik ihrer Tätigkeit energisch in Schutz. Er führte weiter aus, daß der Gewissenskonflikt der Herren des Rechnungshofs darin liege, daß der Rechnungshof nach den bestehenden Gesetzen alle Verstöße gegen die Gesetze dem Reichsrat und dem Reichstag mitzuteilen habe, hier aber offenbar Verstöße aus nationalen Gründen nicht mitteilen könne. Wenn nun der Mitprüfungsausschuß wegfalle oder seine Tätigkeit ganz erheblich vermindert werde, so müsse dem Rechnungshof auf der anderen Seite geholfen werden, um ihm seine Lage zu erleichtern. Er könne sich einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit insofern denken, als man dem Rechnungshof die Möglichkeit gebe, nach seinem Ermessen Bemerkungen auch der Reichsregierung zu unterbreiten. Er denke sich, daß man zu diesem Zwecke den § 109 RHO⁵⁾ entsprechend ändere.

Der Reichswehrminister sowohl wie auch der Reichsminister der Finanzen stimmten diesem Vorschlage zu⁶⁾.

Staatsminister Dr. Saemisch erklärte ferner, daß es ausgeschlossen sei, diese Ausgaben nur durch höhere Beamte prüfen zu lassen⁷⁾. Dies würde eine nicht unerhebliche Verstärkung der Zahl der höheren Beamten des Rechnungshofs zur Folge haben.

Der Reichswehrminister erklärte, daß, wenn besonders qualifizierte Prüfungsbeamte des Rechnungshofs angesetzt würden, er auf diese Bestimmung des Kabinettsbeschlusses verzichten würde. Daraufhin wurde dies durch Staatsminister Dr. Saemisch auf dem Kabinettsbeschluß ausdrücklich vermerkt.

Ministerialdirektor Dr. Olscher stellte im weiteren Verlauf der Erörterung die Frage, ob auch beabsichtigt sei, die Besoldungsordnung zu ändern. Nachdem dies von den Herren des Reichswehrministeriums bejaht worden war, wies Ministerialdirektor Dr. Olscher darauf hin, daß dadurch Auswir-

4) Es handelt sich um den Kabinettsbeschluß vom 22. 12. 27 betr. Einsetzung des Mitprüfungsausschusses. Zu diesem Beschluß hatte sich die RReg. im Zuge ihres Bemühens um Bereinigung der sogen. Lohmann-Affaire veranlaßt gesehen. Vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Marx III/IV, (u. a.) Vortragsnotiz Plancks vom 11. 11. 27.

5) § 109 der Reichshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 4. 30 (RGBl. II, S. 693): „(1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens für jedes Rechnungsjahr hat der Rechnungshof, sofern nicht bereits vorher Anlaß dazu gegeben ist, der Reichsregierung die von ihm bei der Prüfung gemachten Wahrnehmungen über Mängel in der Verwaltung und Vorschläge zu deren Behebung sowie zur Abänderung und Auslegung von Gesetzen und Verordnungen mitzuteilen. Die Reichsregierung hat über den Bericht Beschluß zu fassen und dem Rechnungshofe von ihrer Entschließung Kenntnis zu geben. (2) Diejenigen Teile des Berichts, die der Rechnungshof als gleichzeitig für den Reichsrat und den Reichstag bestimmt bezeichnet hat, sind mit der dazu getroffenen Entscheidung der Reichsregierung dem Reichsrat und dem Reichstag zur Kenntnis vorzulegen.“

6) Zur Änderung des § 109 vgl. unten Anm. 11.

7) Bezieht sich auf Punkt 4 der „Entschließung“ des Kabinetts vom 4. 4. 33 (Dok. Nr. 87).

kungen auf die Besoldungsregelung für die übrigen Reichsbeamten entstehen würden, und daß im Hinblick hierauf eine vorherige Kenntnis der Absichten des Reichswehrministeriums insbesondere für den Reichsminister der Finanzen notwendig sei.

Ministerialdirektor Dr. Olscher stellte daraufhin die Frage, ob das Reichswehrministerium beabsichtige, einen Einzelplan aufzustellen. Dies wurde von den Herren des Reichswehrministeriums verneint. Es könne nur die Gesamtsumme ausgebracht werden; das Etatschema würde beibehalten, aber ohne Ziffern. Die Ausgaben würden auf die einzelnen Positionen gebucht, bis die Gesamtsumme aufgebraucht sei. Hierzu erklärte Ministerialdirektor Dr. Olscher, daß nach seiner Meinung aus Tarnungsgründen ein spezialisierter Haushaltsplan nicht entbehrt werden könne.

Nachdem der Reichsfinanzminister die Ausführungen des Ministerialdirektors Dr. Olscher aufgenommen hatte, sagte der Reichswehrminister zu, wegen der grundsätzlichen Fragen, die sich auf die Besoldungsordnung bezögen, vorher in eine Erörterung mit dem Reichsfinanzministerium eintreten zu wollen, zu der der Rechnungshof zugezogen werden solle. Auch kam man überein, daß, soweit der sogenannte weiße Haushalt in Betracht komme, ein ins einzelne gehender Haushaltsplan aufgestellt werden solle⁸⁾.

Auf die Frage des Staatsministers Dr. Saemisch, ob durch das in Aussicht genommene Vorgehen des Reichswehrministeriums die vierteljährliche Rechnungsprüfung behindert werden werde, wurde von den Herren des Reichswehrministeriums erklärt, daß dies nicht der Fall sein werde; es wurde im Gegenteil der Wunsch nach einer beschleunigten Rechnungsprüfung betont⁹⁾.

Schlußergebnis der Besprechung.

– 1.

8) Endgültig beschlossen wurde dies offenbar erst bei einer Besprechung im RFMin. am 26. 4. 33 (Teilnehmer u. a.: Schwerin v. Krosigk, v. Blomberg, Reinhardt, Saemisch). In dem von MinR Winzerling hierüber gefertigten Protokoll hieß es: „Schließlich wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß für die nicht geheimzuhaltenden Einnahmen und Ausgaben des Reichswehrministeriums ein Haushaltsplan aufgestellt wird, nach dem auch Rechnung gelegt werden soll. Es wurde dann noch mitgeteilt, daß dem Reichswehrministerium für das Rechnungsjahr 1933 zur Verfügung stehen:

a)	die ungekürzte Haushaltssumme des	657 000 000 RM
	Rechnungsjahres 1932	
b)	aus dem Globalabstrich des Rechnungs-	35 000 000 RM
	jahres 1932	
c)	aus den Mitteln des Arbeitsbeschaf-	50 000 000 RM
	fungsprogramms	
d)	aus der Zurückziehung von Steuergut-	75 000 000 RM
	scheinen, die zur Ankurbelung der Wirt-	
	schaft bereitgestellt waren	
	zusammen	817 000 000 RM.

Dem Reichskommissar für die Luftfahrt (jetzt: Reichsminister für Luftfahrt) stehen aus dem Arbeitsbeschaffungsprogramm zur Verfügung 65 000 000 RM.“ (NL Saemisch, Nr. 135, Bl. 44–52). – Die Veröffentlichung des offiziellen (sogen. „weißen“) Haushaltsplans des Reichswehrministeriums erfolgte in Form eines kurzgefaßten Überblicks im Anhang des Reichshaushaltsgesetzes vom 28. 6. 33 (RGBl. II, S. 489) und in einer spezialisierten Fassung in: Reichshaushaltsplan für das Jahr 1933 nebst Einzelplänen, Berlin 1933. Danach waren für das Reichswehrministerium (Einzelplan VIII) vorgesehen: 1) fortdauernde Ausgaben: Ministerium 2,27 Mio, Reichsheer 455,25 Mio, Reichsmarine 126,67 Mio RM; 2) einmalige Ausgaben: Reichsheer 27,35 Mio, Reichsmarine 59,57 Mio RM. – Dem Reichsluftfahrtministerium (Einzelplan XVI) sollten zur Verfügung stehen für: 1) fortdauernde Ausgaben: 73,67 Mio RM; 2) einmalige Ausgaben: 4,67 Mio RM.

9) Bei der Besprechung im Reichsfinanzministerium am 26. 4. (vgl. Anm. 8) erklärten Vertreter des Reichswehrministeriums auf die Frage Saemischs, „ob der Rechnungshof bei Vornahme seiner Prüfungen Kassenanschläge und Stärkenachweisungen vorfinden werde“, daß dies stets der Fall sein werde und fügten hinzu: Sollten bei diesen Nachweisungen „geheimzuhaltende Unterlagen fehlen, so würden diese Unterlagen ohne weiteres vom Reichswehrministerium geliefert werden; der Rechnungshof würde jederzeit das für seine Prüfung notwendige Material uneingeschränkt erhalten.“

Soweit Abweichungen von der Besoldungsordnung in Aussicht genommen worden sind, sollen diese in der Woche nach Ostern¹⁰⁾ grundsätzlich besprochen werden. Hierbei sollen auch die Vorbereitungen für die Gesetzesänderung erörtert werden, insbesondere wegen Änderung des § 109 RHO¹¹⁾.

– 2.

Wegen der Prüfung des Beschaffungswesens soll bald eine Besprechung zwischen den Herren des Reichswehrministeriums und den Herren Ministerialräten Geh. Regierungsrat Dr. Müller und Dr. Schlüter vom Rechnungshof stattfinden. Es sollen Verträge ab 1. April 1932 geprüft werden bis an die Gegenwart bei gewissen Firmen, z. B. Simson-Suhl, Rheinmetall und Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G. (Wasag)¹²⁾.

Die vorstehende Niederschrift ist nach Aufzeichnungen des Herrn Rechnungshofdirektors Stengel gefertigt worden. Sie gibt die in der Besprechung am 12. April 1933 getanen Äußerungen nur auszugsweise wieder.

Dr. W[inzerling], 15. 9.

¹⁰⁾ Ostern 1933: 16./17. 4.

¹¹⁾ Über die Behandlung dieser Angelegenheit in der Besprechung am 26. 4. vermerkte Winzerling im Protokoll (vgl. Anm. 8): „Hinsichtlich der Vorschriften in den §§ 11 [„Mittel für Besoldungen, für Hilfsleistungen durch Beamte und für Hilfsleistungen durch nichtbeamtete Kräfte sind voneinander und von anderen Ausgaben getrennt zu veranschlagen.“], 32 [„Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, daß sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen.“] und 36 [„Besoldungen und andere Dienstbezüge dürfen nur nach Maßgabe der darüber bestimmenden Gesetze und nur, wenn der Haushaltsplan die Mittel dazu zur Verfügung stellt, bewilligt werden.“] der Reichshaushaltsordnung bestand Übereinstimmung, daß es sich nicht umgehen lasse, daß das Reichswehrministerium bei seinen zukünftigen Maßnahmen gegen diese Vorschriften verstößt; es bestand ferner Übereinstimmung darüber, daß der Rechnungshof diese Verstöße nicht nach § 107 der Reichshaushaltsordnung [vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 90] weiter behandeln werde.“ – Um eine gesetzliche Grundlage hierfür zu schaffen, wurde dem § 109 Abs. 1 Satz 1 der Reichshaushaltsordnung (vgl. oben Anm. 5) durch das „Gesetz über die zweite Änderung der Reichshaushaltsordnung“ vom 13. 12. 33 (RGBl. II, S. 1007) die folgende neue Fassung gegeben: „Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens für jedes Rechnungsjahr teilt der Rechnungshof, soweit ein Anlaß dazu gegeben ist, neben oder statt der Aufstellung von Bemerkungen nach § 107 der Reichsregierung die von ihm bei der Prüfung gemachten Wahrnehmungen über Mängel in der Verwaltung und Vorschläge zu deren Behebung sowie zur Abänderung und Auslegung von Gesetzen und Verordnungen mit.“

¹²⁾ Hierzu nichts ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 97 Niederschrift des Ministerialrats Winzerling über eine Besprechung zur Finanzierung der Aufrüstung und zur Frage der Beibehaltung oder Auflösung des Mitprüfungsausschusses am 12. April 1933 im Reichsfinanzministerium in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d097>